沾益松会线“10·18”道路交通事故调查报告

2023年10月18日13时36分许，曲靖市沾益区松会线K5+600M路段处发生一起致1人死亡的道路交通事故。按照交通事故深度调查的工作要求，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队联合相关部门组成沾益松会线“10·18”道路交通事故深度调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查有关工作。

事故调查组按照“依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议和事故预防工作措施，现将调查处理情况报告如下：

一、事故发生经过

2023年10月18日，孙**驾驶云D098XP号轻型仓栅式货车沿曲靖市沾益区松会线由花山街道施家屯社区往盘江镇方向行驶，13时36分许行驶至松会线5公里600米处（盘江镇十字街路口），其所驾车辆左前部刮撞并碾压行人卢**，造成卢**受伤送医院抢救无效死亡的道路交通事故。

二、事故伤亡人员情况

卢**，男，汉族，居民身份证号码：532201**********35，户籍地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城七村*号。肇事时系行人，在事故中死亡。

三、事故当事人、车辆、道路情况

（一）事故当事人情况

1.孙**，男，汉族，户籍地址：云南省曲靖市沾益区花山街道施家屯社区李家屯村*号附*号，持驾驶证号为532201**********15，档案编号为53030147****的“B2”类机动车驾驶证。肇事时系云D098XP号轻型仓栅式货车驾驶人。

2.卢**，男，汉族，居民身份证号码：532201**********35，户籍地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村委会方城七村*号。肇事时系行人，在事故中死亡。

曲靖市沾益区公安司法鉴定中心（沾）公（交）鉴（尸）字[2023]25号《法医学尸体检验鉴定意见书》鉴定意见：卢**系交通事故致左下肢及盆部损伤引发多器官功能衰竭死亡。

（二）事故车辆情况

云D098XP号轻型仓栅式货车，型号：五菱牌LQG5028CCY****，该车登记所有人：孙**，登记住址：云南省曲靖市沾益区盘江镇松林村委会松林**村。该车于2021年5月24日在云南省曲靖市公安局交通警察支队办理注册登记手续，检验有效期止2024年5月31日。该车在阳光财产保险股份有限公司投保机动车第三者责任强制保险，保险单号124510507202303****。肇事时由孙**驾驶。

曲靖恒通司法鉴定所曲恒通[2023]车鉴字第1253号《道路交通事故车辆司法鉴定意见书》检验鉴定意见：云D098XP

号轻型仓栅式货车转向系、制动系和照明信号符合相关技术条件和规定，车速无法计算。

（三）道路情况

事故现场位于曲靖市沾益区松会线5公里600米处（盘江镇十字街路口），该路口东至秀河线，南至盘江农贸市场，西至菱角乡，北至郭家屯。该路口无交通信号控制，道路两侧为人行道，道路平直，路面为干燥的沥青路面。

四、事故原因分析

孙**驾驶机动车通过无交通信号控制的交叉路口时，对道路情况观察不足，未让行人先行，是造成此事故的根本原因。

五、事故性质、责任认定及处理意见

（一）事故性质

经调查认定，沾益松会线“10·18”道路交通事故是一起生产经营性道路交通事故。

（二）事故责任认定

2023年11月22日，曲靖市公安局沾益分局交通警察大队依法作出第530328120230000076号《道路交通事故认定书》认定：孙**驾驶机动车通过无交通信号控制的交叉路口时，对道路情况观察不足，未让行人先行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款、第四十四条之规定，是造成此事故的全部过错；卢**无交通违法行为及过错。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九

十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，认定孙**承担此事故的全部责任，卢**不承担此事故的责任。

（三）处理建议

孙**，男，肇事时系云D098XP号轻型仓栅式货车驾驶人，对事故发生负有全部责任，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关处理。

六、事故主要教训

机动车驾驶人对道路安全法律法规缺乏足够的认识和学习，不按规定让行的行为对自身和他人的生命和财产安全构成了极大威胁。

七、事故防范和整改措施

（一）加强道路交通安全宣传引导

交通运输和交通管理部门要创新宣传方式，要以“六月安全生产月”、“交通安全宣传日”等活动为抓手，充分利用好报刊、电视、广播、互联网及微博、微信等媒体等手段，集中曝光一批严重超限超载超速违法行为典型案例，达到曝光一案、警示一片、治理一方的良好效果。要大力开展“亮屏行动”，充分利用户外LED显示屏、电子大屏和机关、企（事）业单位窗口显示屏滚动播放交通安全温馨提示语，全面提高广大驾驶人交通安全意识。

（二）强化路面管控

强化辖区国道、省道、区乡道路以及农村道路交通秩序管控，充分利用辖区道路科技管控设备，紧盯“两客一危一

货一面一网”等重点车辆和重点时段、重点路段，严查严处准驾不符、车辆逾期未检验、超员、违法载人等严重交通违法行为，加大对二、三轮摩托车无证驾驶、违法载人、不按规定佩戴安全头盔等道路交通违法查处力度。充分发挥辖区交通安全劝导站作用，强化宣传提示，劝导和制止农村地区各类严重交通违法行为，消除路面风险隐患。

沾益松会线“10·18”道路交通事故调查组

2023年12月11日